

Cuando el negocio crece: el caso del autónomo que se queda corto

Caso real de un autónomo en expansión que debe decidir si se transforma en SL, analizando responsabilidad patrimonial, fiscalidad y capacidad de financiación.

DURACIÓN

55 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

grupos pequeños (3-4)

UNIDAD 2

Tipos de empresas y su organización

MATERIALES

- Ficha del caso con cifras de facturación y beneficio
- Tabla comparativa autónomo / SL (en blanco)
- Acceso a internet para consultar tipos de IRPF e Impuesto de Sociedades

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.3, A.4 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CCL, STEM, CPSAA, CC

Planteamiento

Marta montó hace tres años *Mardecor*, un taller de decoración y reformas, dándose de alta como autónoma. Empezó sola; hoy factura **180.000 € al año** y gana unos **55.000 €** de beneficio, tiene dos empleados, ha pedido un préstamo de 40.000 € para comprar maquinaria y acaba de firmar un contrato grande con un hotel que le obliga a comprar material por adelantado. Su gestor le ha dicho una frase que la inquieta: *como autónoma, respondes con todo tu patrimonio personal*.

Marta duda entre seguir como autónoma o constituir una **Sociedad Limitada**. Vuestro grupo es su asesoría: tenéis que recomendar una opción y justificarla.

Objetivos didácticos

- Comparar la figura del empresario individual (autónomo) con la sociedad de responsabilidad limitada.
- Analizar las tres dimensiones de la decisión: responsabilidad patrimonial, fiscalidad y acceso a financiación.
- Entender que la forma jurídica no es definitiva: evoluciona con la empresa.

Pasos

- 1. Lectura del caso (10 min).** El grupo lee la ficha con las cifras de Mardecor y subraya los tres riesgos principales de seguir como autónoma.
- 2. Tabla comparativa (20 min).** Completan una tabla con cinco filas: responsabilidad frente a deudas, tributación del beneficio, capital mínimo necesario, imagen ante clientes y bancos, y coste de gestión y trámites.
- 3. Decisión y justificación (15 min).** Redactan una recomendación de un párrafo dirigida a Marta, indicando qué forma jurídica adoptar y los dos argumentos de más peso.
- 4. Puesta en común (10 min).** Dos grupos exponen y se contrastan recomendaciones. El profesor introduce el concepto de **responsabilidad limitada** como motor histórico del capitalismo.

Pistas para la corrección

- Como autónoma, Marta responde con su patrimonio **personal y empresarial** sin separación; con una SL, su responsabilidad se limita en principio al capital aportado (mínimo 1 € desde la Ley Crea y Crece, aunque con reservas obligatorias).
- En IRPF el beneficio tributa por tramos progresivos que pueden superar el 40 % en rentas altas; el Impuesto de Sociedades tiene un tipo general del 25 %, pero una empresa con menos de 1 millón de euros de facturación, como Mardecor, tributa en 2026 al 19 % los primeros 50.000 € de base y al 21 % el resto. El 15 % de las sociedades nuevas no se aplicaría, porque Marta ya ejercía la actividad como autónoma.
- Con unos 55.000 € de beneficio, por encima del umbral de 40.000-50.000 € que suelen citar las asesorías, la SL suele ser fiscalmente más eficiente y limita el riesgo del préstamo y del contrato del hotel. La recomendación razonable es **transformarse en SL**.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Análisis de la responsabilidad	Identifica el riesgo patrimonial del autónomo	30 %
Análisis fiscal	Compara correctamente IRPF e Impuesto de Sociedades	25 %
Recomendación argumentada	Decisión coherente con las cifras del caso	30 %
Trabajo en grupo	Reparto y puesta en común	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** estimar la cuota fiscal aproximada en cada figura con las cifras del caso para cuantificar la diferencia.
- **Conexión con la Unidad 9:** discutir cómo la forma jurídica afecta a la capacidad de captar socios inversores.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE